MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal de Sustitución Tributaria

Reemplaza en lo tributario a los Consensos Fiscales 2017–2021: sellos a cero y un 15 % menos de recaudación de Ingresos Brutos en 2031, empezando por la industria y los servicios a empresas, con la tasa municipal de Seguridad e Higiene en el mismo cronograma; cada etapa atada a la recaudación efectiva de los impuestos al suelo y a la herencia; piso común del impuesto a la herencia, bases de la ley modelo del impuesto al suelo y reparto de su cobro entre niveles.

Propuesta 15: Construir no se castiga: se cobra la tierra · Propuesta 10: Chau sellos, y menos Ingresos Brutos e impuesto al cheque · Propuesta 14: Herencias grandes pagan; la casa familiar, no
Cuándo: Fase I: convocatoria en los Días 8–30, firma en el año 1; las bajas empiezan en la Fase II (2029), donde el registro patrimonial esté operativo.
Trámite: Convenio entre el Poder Ejecutivo nacional y los gobernadores; se aprueba por ley nacional y por ley de cada legislatura. No modifica la coparticipación.

VISTO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los [—] días del mes de [—] de [—], el ESTADO NACIONAL, representado por el Jefe de Gabinete de Ministros y por el titular del ministerio con competencia en materia de hacienda, y las PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores y por su Jefe de Gobierno, en adelante «las partes», celebran el presente Acuerdo, y

CONSIDERANDO:

Que el Consenso Fiscal de 2017, aprobado por la Ley N° 27.429, previó llevar a cero el impuesto de sellos y fijar topes al impuesto sobre los ingresos brutos, y que esos compromisos fueron suspendidos por el Consenso Fiscal 2019, aprobado por la Ley N° 27.542, y reemplazados por topes máximos de alícuotas en el Consenso Fiscal 2021, aprobado por la Ley N° 27.687.

Que el impuesto sobre los ingresos brutos y el de sellos gravan la producción y las transacciones en cascada, y que su reemplazo por tributos sobre el patrimonio inmueble y las herencias, que son provinciales y municipales, mejora la eficiencia del sistema y fortalece la base propia de cada jurisdicción.

Que, para que la sustitución sea neutra en su punto de partida, cada etapa de baja debe quedar atada a la recaudación efectiva de los tributos que la reemplazan y al funcionamiento del registro patrimonial.

Que el artículo 9°, inciso b), de la Ley N° 23.548 excluye de la prohibición de gravámenes análogos a los impuestos provinciales inmobiliario, sobre los ingresos brutos, de sellos y a la transmisión gratuita de bienes, por lo que los compromisos de este Acuerdo son de naturaleza convencional y no alteran el régimen de coparticipación.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan sustituir en forma gradual el impuesto de sellos, parte del impuesto sobre los ingresos brutos y la tasa municipal que grava la facturación por tributos sobre el valor del suelo y sobre las herencias y donaciones, conforme a las cláusulas siguientes.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Metas al año 2031. Cada jurisdicción se compromete a que, en el año 2031: a) la alícuota del impuesto de sellos sea cero para todos los actos, contratos y operaciones; b) la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos, medida en porcentaje del producto interno bruto, sea al menos un quince por ciento (15 %) menor que la del año 2027 medida de la misma forma.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Etapas y orden de la baja. Las bajas se aplicarán en etapas anuales a partir del 1° de enero de 2029. En el impuesto sobre los ingresos brutos, la reducción comenzará por las alícuotas que gravan la actividad industrial y los servicios prestados a empresas, donde el efecto de acumulación en la cadena es mayor, y seguirá por las demás etapas intermedias de la producción. En el impuesto de sellos, la reducción será de al menos un tercio de las alícuotas vigentes por año. Cada jurisdicción fijará su cronograma por ley local.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Etapas atadas a la recaudación de reemplazo. Cada etapa se aplicará en una jurisdicción cuando: a) el registro patrimonial previsto en el Acuerdo Federal de Estándares Catastrales e Interconexión de Registros esté operativo para su territorio; y b) la recaudación efectiva del impuesto al valor del suelo, en lo que exceda la del impuesto inmobiliario que ese impuesto sustituye en el año anterior a su aplicación, a valores constantes, más la del impuesto a la herencia y donaciones, del año anterior, en esa jurisdicción y sus municipios, cubra el costo fiscal de la etapa. La recaudación que ya se obtenía con el impuesto inmobiliario sustituido no se computa como recaudación de reemplazo. Si no se cumplen esas condiciones, la etapa se postergará hasta el semestre siguiente en que se cumplan. Lo que no se complete en 2031 continuará con la misma regla.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Topes vigentes. Hasta que se aplique cada etapa, las alícuotas máximas del impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto de sellos acordadas en el Consenso Fiscal 2021 continuarán como topes. Ninguna jurisdicción incrementará esas alícuotas mientras rija este Acuerdo.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Ningún otro impuesto a las transacciones. Las partes se comprometen a no establecer nuevos tributos sobre los actos, contratos, operaciones o transacciones, ni sobre los ingresos brutos o la facturación, que sustituyan total o parcialmente a los que se reducen. El pago a cuenta del impuesto al valor del suelo que se ingresa con la transferencia de un inmueble no constituye un tributo sobre la operación: es un anticipo del impuesto periódico sobre el suelo y se descuenta íntegramente de las cuotas siguientes.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Municipios y tasa de Seguridad e Higiene. Las provincias invitarán a sus municipios a adherir a este Acuerdo e incorporar la tasa por inspección de seguridad e higiene, o el tributo municipal equivalente que se liquide sobre los ingresos o la facturación, al cronograma de la cláusula tercera, en la medida en que reciban recaudación del componente mensual del impuesto al valor del suelo. La adhesión se hará por ordenanza.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Piso común del impuesto a la herencia. Las jurisdicciones que establezcan o mantengan un impuesto a la transmisión gratuita de bienes lo harán sobre la porción que recibe cada heredero, legatario o donatario, con alícuotas progresivas y, como mínimo, con: a) un mínimo exento por heredero no menor al valor de una vivienda familiar tipo, que fijará cada jurisdicción; b) la exención de la vivienda única familiar; c) la exención de la empresa familiar que el heredero continúe explotando, en las condiciones que fije la ley local; d) la acumulación de las donaciones recibidas en los diez (10) años anteriores, que tributarán con la misma escala. La base se valuará con los datos del registro patrimonial. El Estado nacional promoverá una ley de coordinación que evite que dos jurisdicciones graven la misma transmisión y organice el intercambio de información con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Bases de la ley modelo del impuesto al valor del suelo. Las partes, con la asistencia del Consejo Federal del Catastro creado por el artículo 15 de la Ley N° 26.209, acordarán dentro de los doce (12) meses una ley modelo del impuesto al valor del suelo con estas bases: a) la base es el valor de mercado del suelo, separado de las construcciones por un método reglado, mediante mapas de valor del suelo por zona o mediante la valuación de las construcciones a su costo de reposición; b) la base se revalúa en cada compraventa y en cada transmisión hereditaria; c) tiene un componente periódico y un pago a cuenta en la transferencia, conforme a la cláusula sexta; d) la vivienda única familiar goza de un piso protegido.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Qué nivel cobra cada componente. El componente periódico del impuesto al valor del suelo lo cobra la provincia o, cuando la ley provincial lo habilite, el municipio. El pago a cuenta en la transferencia lo percibe la jurisdicción que cobra el componente periódico del inmueble, a cuya cuenta se imputa. El impuesto a la herencia y donaciones lo cobra la provincia del domicilio del causante o del donante, o la de ubicación de los inmuebles por esos inmuebles, conforme a la ley de coordinación.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Compromisos del Estado nacional. El Estado nacional: a) aplica a su impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias el cronograma de baja de su ley de continuidad tributaria; b) pondrá a disposición de las jurisdicciones, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y del registro patrimonial, la información necesaria para liquidar los tributos de reemplazo, con las garantías de la Ley N° 25.326; c) promoverá la ley de coordinación de la cláusula octava; d) gestionará el financiamiento multilateral para inversión en los catastros de las jurisdicciones más atrasadas, conforme al acuerdo de estándares catastrales.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Condición de los beneficios federales. El cumplimiento del cronograma será condición para que la jurisdicción acceda a los convenios y programas que el Estado nacional asigne fuera de la coparticipación federal de impuestos, a los préstamos y refinanciaciones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y a las nuevas potestades tributarias de la ley convenio. En ningún caso se condicionarán la coparticipación federal de impuestos, las transferencias automáticas establecidas por ley ni la ayuda por emergencia o catástrofe. No se considera incumplimiento la postergación de una etapa por falta de las condiciones de la cláusula cuarta.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Publicación. Cada jurisdicción y el Estado nacional publicarán cada año, antes del 30 de junio, la recaudación del año anterior de cada tributo que se reduce y de cada uno que lo reemplaza, en pesos y en porcentaje del producto interno bruto, y el grado de avance de su cronograma.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Comisión de Seguimiento. Créase la Comisión de Seguimiento del Acuerdo, integrada por un representante de cada parte, que funcionará con los recursos de las partes. La Comisión aprobará la metodología común para medir el costo fiscal de cada etapa y la recaudación de reemplazo, verificará el cumplimiento de las cláusulas segunda a quinta, dará vista a la jurisdicción antes de declarar un incumplimiento y publicará un informe anual. El área nacional de coordinación fiscal con las provincias ejercerá su secretaría técnica.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Consensos fiscales anteriores. Para las jurisdicciones que ratifiquen este Acuerdo, sus cláusulas sustituyen los compromisos en materia de impuesto sobre los ingresos brutos y de impuesto de sellos asumidos en los Consensos Fiscales de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, con la salvedad de la cláusula quinta. Los demás compromisos de esos Consensos no se modifican.

ARTÍCULO 16°.- Cláusula decimosexta – Ratificación, vigencia y adhesión. Este Acuerdo será aprobado por ley nacional y ratificado por la legislatura de cada jurisdicción, y entrará en vigencia para cada una desde la comunicación de su ley de ratificación a la Comisión de Seguimiento. Las jurisdicciones que no lo suscriban podrán adherir en cualquier momento. En prueba de conformidad, se firman [—] ejemplares de un mismo tenor.